

RECURSO CÍVEL Nº 5009439-32.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ALEX TEIXEIRA ROSA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO DE SEGURO SPVAT. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE SINISTROS OCORRIDOS APÓS 14/11/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5009439-32.2024.4.02.5103

510015679014 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5009439-32.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ALEX TEIXEIRA ROSA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral para condenar a empresa Ré a pagar indenização de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito

Contrarrazões da CEF em Evento 22, pela manutenção da sentença.

Passo a decidir.

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação do autor de que na data do acidente (10/05/2024) o SPVAT estava vigente e que ausência de regulamentação efetiva do DPVAT não pode ser utilizada como justificativa para negar a proteção ao autor.

Pois bem. Em relação à normativa aplicável aos acidentes de trânsito abrangidos pelo seguro DPVAT, observa-se que a Lei nº 6.194/74 regulava os sinistros até 14/11/2023, data em que o Fundo DPVAT começou a operar com insuficiência de recursos, levando à suspensão dos pagamentos.

Posteriormente, a LC nº 207/2024, que entrou em vigor em 16/05/2024, instituiu o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), que previa a criação de um novo fundo mutualista para substituir o Fundo DPVAT.

Referida lei complementar dispôs expressamente que "As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da **Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do DPVAT)**, permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável." Além

disso, estipulou que todas as obrigações vinculadas ao FDPVAT, então administrado pela Caixa Econômica Federal, seriam transferidas automaticamente para o fundo mutualista do SPVAT, quando de sua efetiva implementação.

Ainda quanto ao ponto, e deixando claro o intuito de o novo seguro substituir e assumir os encargos do fundo anterior, a referida lei também mencionou que "*Os prêmios do SPVAT poderão ser estabelecidos com vistas ao equacionamento de eventual déficit do DPVAT referente a sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2023, nos termos da regulamentação do CNSP (art. 17)*". O parágrafo único do referido dispositivo deixou claro que, caso fossem estabelecidos, "*Os valores de que trata o caput deste artigo serão destinados a pagamento de indenizações, incluídas as decorrentes de ações judiciais posteriormente ajuizadas, bem como a provisionamento técnico e a despesas de liquidação de sinistros e de administração do DPVAT, observada a regulamentação do CNSP*."

Dispôs, ainda, em seu art. 18, que "*As indenizações decorrentes de acidentes ocorridos entre 1º de janeiro de 2024 e a data de início de vigência desta Lei Complementar serão também cobertas pelo SPVAT com vigência no ano civil de 2024 com base nas coberturas e nos valores aplicáveis a este exercício*."

A partir da leitura dos referidos dispositivos legais, percebe-se uma clara intenção do legislador em substituir o **DPVAT** pelo SPVAT, havendo a previsão de que os valores a serem arrecadados pelo novo seguro serviriam também para custear as indenizações relativas aos acidentes ocorridos após o esgotamento do FDPVAT (14/11/2023) e até o início de vigência da nova lei (16/05/2024).

Tal o contexto, esta 6ª Turma Recursal chegou a decidir um caso análogo ao presente, reconhecendo o direito à indenização para um acidente ocorrido no período de transição entre o FPDVAT e o SPVAT, conforme o voto proferido pela Relatora, Dra. Adriana Menezes, e o voto-vista proferido pela Dra. Alessandra Belfort, nos autos do processo nº 5009123-25.2024.4.02.5101, julgado em 26/06/2024, ao qual, na ocasião, acabei aderindo.

Entretanto, há fato novo a ser necessariamente considerado no presente julgamento, que é a recente e total revogação da LC nº 207/2024 pela LC nº 211, de 30/12/2024, que simplesmente revogou a lei anterior antes mesmo que o SPVAT passasse a existir na prática. E mais, a nova lei não estipulou a criação de nenhum outro fundo ou seguro destinado à proteção de vítimas de acidentes de trânsito, numa clara intenção dos Poderes Executivo e Legislativo de não mais compensar as vítimas de acidentes veiculares com as indenizações que outrora se previu.

Sendo este o cenário, não há mais que se falar em direito à indenização em razão de acidentes veiculares ocorridos, seja porque não há mais FDPVAT, seja porque o seu substituto legal, o SPVAT, foi revogado antes mesmo de ser efetivamente implementado.

Veja-se que, na atual conjuntura legislativa, não há mais qualquer possibilidade de operacionalização do SPVAT ou de constituição de um fundo equivalente para indenizações tal como a que ora se requer. Na prática, não há mais recursos, nem previsão normativa para amparar pedidos de indenização relacionados a sinistros ocorridos após 14/11/2023.

Dessa maneira, e considerando que o acidente objeto da inicial ocorreu em 10/05/2024, entendo que a sentença de improcedência está em consonância com o atual cenário legislativo e com a política pública estabelecida, que optou pela não continuidade das indenizações securitárias nesses casos.

Nesse sentido, precedente desta 6ª Turma Recursal, conforme acórdão proferido nos autos do processo nº 5004779-92.2024.4.02.5103/RJ, desta relatoria, em sessão de 19/02/2025, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE SINISTROS OCORRIDOS APÓS 14/11/2023. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Da mesma forma tem entendido a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, conforme se denota do acórdão proferido nos autos do processo nº 5005042-27.2024.4.02.5103/RJ, de relatoria da Juíza Federal CYNTHIA LEITE MARQUES, julgado à unanimidade na sessão de 03/12/2024 e ementado da seguinte forma:

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SINISTRO OCORRIDO NO PERÍODO EM QUE INEXISTIU PAGAMENTO DE DPVAT (MP 904/19). ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.